

## SIMULACRO COMPLETO

# Versión razonada del profesorado · Simulacro 06

Cuerpo: Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social

Subgrupo y acceso: C1 · sistema general de acceso libre

Actualización: 30 de julio de 2026

Programa: Anexo I de la Resolución de 22 de diciembre de 2025

### AVISO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2026 ACADEMIA LORMAN. Todos los derechos reservados.

Material protegido por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, modificación, venta, cesión, publicación o difusión, total o parcial, sin autorización previa y por escrito de su titular.

No está permitida su publicación en páginas web, plataformas digitales, redes sociales, grupos de mensajería, aplicaciones, repositorios o servicios de intercambio de archivos.

## Instrucciones y estructura oficial reproducida

| Elemento                | Regla                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema selectivo       | Oposición · ejercicio único con dos partes obligatorias y eliminatorias                   |
| Tiempo conjunto         | 120 minutos                                                                               |
| Primera parte           | 70 preguntas + 3 de reserva · anexos I.A y I.B · 0 a 50 puntos                            |
| Segunda parte           | Supuesto práctico de 15 preguntas + 3 de reserva · anexo I.B · 0 a 50 puntos              |
| Respuesta incorrecta    | Penaliza un cuarto del valor de una respuesta correcta                                    |
| Sin contestar           | No resta                                                                                  |
| Mínimo                  | 25 puntos transformados en cada parte; la segunda solo se corrige tras superar la primera |
| Nivel de este simulacro | nivel oficial                                                                             |
| Fecha de actualización  | 30 de julio de 2026                                                                       |

Cada respuesta incorpora el tema de procedencia y la norma o precepto que la justifica. La explicación se refiere a la fecha de corte 30-07-2026.

### Primera parte · solución razonada

**1. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, conforme al artículo 1.1 del Código Civil, son fuentes del ordenamiento jurídico español:**

- A) La ley, la jurisprudencia y la doctrina científica.
- B) La Constitución, el reglamento y el precedente administrativo exclusivamente.
- C) La ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.
- D) La ley, los tratados no publicados y las instrucciones internas.

**Respuesta C** · Tema G13 · dificultad básica. La opción indicada coincide con Código Civil/artículo 1.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**2. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, los sistemas de evaluación del desempeño deben ajustarse, entre otros, a criterios de:**

- A) Libre discrecionalidad y secreto.
- B) Transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.
- C) Antigüedad exclusiva.
- D) Confianza política.

**Respuesta B** · Tema G19 · dificultad media. La opción indicada coincide con TREBEP/artículo 20.2. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**3. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, las cuotas del Régimen General se ingresan, como regla general:**

- A) Dentro del mes siguiente al que corresponde su devengo.
- B) En el mismo día en que se devengan.
- C) Dentro del trimestre siguiente.
- D) En enero del año posterior.

**Respuesta A** · Tema S05 · dificultad básica. La opción indicada coincide con RGRSS, artículo 56.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**4. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, los subsecretarios son nombrados y separados:**

- A) Por el ministro mediante orden.
- B) Por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del ministerio.
- C) Por el presidente mediante real decreto propio.
- D) Por el secretario de Estado del que dependan.

**Respuesta B** · Tema G08 · dificultad media. La opción indicada coincide con Ley 40/2015/artículo 63.3. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**5. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, desde el 1 de octubre de 2024, el Tribunal General:**

- A) Conoce todas las cuestiones prejudiciales y el Tribunal de Justicia ninguna.
- B) Solo resuelve recursos por incumplimiento contra Estados.
- C) Ha sustituido a los tribunales nacionales en asuntos de IVA.
- D) Conoce cuestiones prejudiciales exclusivamente comprendidas en una o varias de seis áreas técnicas fijadas por el Estatuto.

**Respuesta D** · Tema G10 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Reglamento (UE, Euratom) 2024/2019; Protocolo n.º 3/artículo 50 ter. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**6. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, si el fallecimiento deriva de accidente, laboral o no, o de enfermedad profesional:**

- A) Se exigen siempre 500 días de cotización.
- B) Se exigen quince años en todos los casos.
- C) No se exige período previo de cotización.
- D) Solo puede reconocerse el auxilio por defunción.

**Respuesta C** · Tema S11 · dificultad básica. La opción indicada coincide con TRLGSS, artículo 219.1 y remisiones de los artículos 224 y 226. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**7. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, hay pluriempleo cuando una persona:**

- A) Realiza actividades que determinan altas en dos regímenes diferentes.
- B) Tiene dos categorías profesionales para un único empresario.
- C) Alterna periodos de empleo y desempleo.
- D) Trabaja para dos o más empresarios en actividades que dan lugar a su alta en el mismo régimen de la Seguridad Social.

**Respuesta D** · Tema S03 · dificultad básica. La opción indicada coincide con RD 84/1996, artículo 7.4.2.º. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**8. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, sobre el importe comprendido entre una y dos veces el SMI se aplica, conforme a la escala general, un porcentaje de embargo del:**

- A) 10 %.
- B) 50 %.
- C) 30 %.

D) 90 %.

**Respuesta C** · Tema S06 · dificultad media. La opción indicada coincide con LEC, artículo 607.2.1.º. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**9. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, los principios expresos del artículo 2 TRLGSS son:**

- A) Jerarquía, publicidad, mérito y capacidad.
- B) Caja única, descentralización, tutela y lucro.
- C) Exclusivamente contributividad y capitalización.
- D) Universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.

**Respuesta D** · Tema S01 · dificultad básica. La opción indicada coincide con TRLGSS/artículo 2.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**10. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, presentado un escrito en día inhábil dentro de un plazo en días hábiles, como regla se entiende presentado:**

- A) En la última hora del día hábil anterior.
- B) En la primera hora del primer día hábil siguiente.
- C) Al mediodía del día inhábil.
- D) Cuando el órgano lo lea efectivamente.

**Respuesta B** · Tema G23 · dificultad media. La opción indicada coincide con Ley 39/2015/artículo 31.2.b. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**11. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, para causar jubilación ordinaria desde una situación de no alta:**

- A) Deben cumplirse edad y cotización, sin posibilidad de anticipar la edad por esa vía.
- B) Basta cumplir la carencia, aunque no se alcance la edad.
- C) Se exige siempre inscripción previa de seis meses como demandante de empleo.
- D) Solo es posible si el último régimen fue el de autónomos.

**Respuesta A** · Tema S10 · dificultad media. La opción indicada coincide con TRLGSS, artículo 205.3. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**12. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, la reforma constitucional de 2024 modificó:**

- A) El artículo 13.2.
- B) El artículo 49.
- C) El artículo 69.3.
- D) El artículo 135.

**Respuesta B** · Tema G01 · dificultad básica. La opción indicada coincide con Reforma constitucional de 15-02-2024/artículo único. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**13. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, en un estado de excepción autorizado con suspensión del artículo 17, la Ley Orgánica 4/1981 permite:**

- A) Detener durante treinta días sin comunicación judicial.
- B) Detener hasta diez días y comunicar la detención al juez en veinticuatro horas.
- C) Detener indefinidamente mientras dure el estado.
- D) Detener durante quince días y comunicarlo al juez al finalizar.

**Respuesta B** · Tema G02 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Ley Orgánica 4/1981/artículo 16. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**14. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, una persona con incapacidad no contributiva acredita discapacidad del 76 %, pero no necesita ayuda para actos esenciales de la vida. ¿Procede el complemento por tercera persona?**

- A) Sí, automáticamente por superar el 75 %.
- B) Sí, pero solo durante seis meses.
- C) No; además del grado igual o superior al 75 %, debe acreditarse necesidad de asistencia de otra persona.
- D) No procede pensión alguna.

**Respuesta C** · Tema S12 · dificultad alta. La opción indicada coincide con TRLGSS, artículo 364.6. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**15. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, se convocan las primeras elecciones al Senado posteriores al 20 de mayo de 2026. ¿Qué regla se aplica a Ibiza y Formentera?**

- A) Forman una única circunscripción y eligen un senador conjunto.
- B) Formentera no elige senador hasta que se reforme la LOREG.
- C) Cada isla elige dos senadores.
- D) Cada isla constituye una circunscripción y elige un senador.

**Respuesta D** · Tema G05 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Reforma del art. 69.3 CE, disposición transitoria única; LO 2/2026, arts. 161.2 y 165.2 LOREG. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**16. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, ¿Cuál de estas circunstancias hace cesar a todo el Gobierno?**

- A) La dimisión de un ministro.
- B) El fallecimiento del presidente del Gobierno.
- C) La pérdida de una votación parlamentaria ordinaria.
- D) La reprobación política de un secretario de Estado.

**Respuesta B** · Tema G07 · dificultad media. La opción indicada coincide con Constitución Española/artículo 101.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**17. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, salvo ley o Derecho de la Unión que disponga otro cómputo, en los plazos señalados por días:**

- A) Solo se excluyen domingos.
- B) Se excluyen sábados, domingos y festivos.
- C) Se incluyen siempre todos los días naturales.
- D) Se excluyen los viernes por la tarde.

**Respuesta B** · Tema G16 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Ley 39/2015/artículo 30.2. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**18. En una comprobación jurídica del expediente, el auxilio por defunción corresponde:**

- A) A quien haya soportado los gastos del sepelio, con las presunciones legales de pago.
- B) Siempre y exclusivamente al cónyuge.
- C) Solo a los hijos menores de edad.
- D) A la entidad funeraria aunque nadie haya abonado el servicio.

**Respuesta A** · Tema S11 · dificultad básica. La opción indicada coincide con TRLGSS, artículo 218. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**19. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, el Ordenador General de Pagos de la Seguridad Social es:**

- A) El Director General de la TGSS, como Tesorero General.
- B) El Director General del INSS.
- C) El Interventor General de la Administración del Estado.
- D) El presidente de la Comisión de Seguimiento.

**Respuesta A** · Tema S13 · dificultad media. La opción indicada coincide con Real Decreto 696/2018, artículo 7. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**20. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, durante un periodo de inactividad agraria, la falta de ingreso de las cuotas correspondientes:**

- A) Nunca afecta a la inclusión en el sistema especial.
- B) Determina la exclusión cuando se dejan de ingresar dos mensualidades consecutivas, con efectos desde el primer día del mes siguiente a la segunda.
- C) Produce la baja tras una única cuota impagada, el mismo día del vencimiento.
- D) Solo genera intereses, aunque se acumulen doce mensualidades.

**Respuesta B** · Tema S02 · dificultad media. La opción indicada coincide con TRLGSS, artículo 253.2. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**21. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la inmunidad de diputados y senadores?**

- A) Nunca pueden ser detenidos, ni siquiera por delito flagrante.
- B) Durante el mandato solo pueden ser detenidos por delito flagrante y requieren autorización de la Cámara para ser inculcados o procesados.
- C) Solo existe después de terminar el mandato.
- D) Impide que la Sala Penal del Tribunal Supremo los juzgue.

**Respuesta B** · Tema G05 · dificultad media. La opción indicada coincide con Constitución Española, art. 71.2 y 3. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**22. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, el requisito general de residencia para ser titular de derechos de dependencia es:**

- A) Dos años, ninguno necesariamente inmediato.
- B) Diez años, cinco inmediatos.
- C) Solo empadronamiento el día de solicitar.
- D) Cinco años en España, dos inmediatamente anteriores a la solicitud.

**Respuesta D** · Tema G21 · dificultad media. La opción indicada coincide con Ley 39/2006/artículo 5.1.c. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**23. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, si no hay persona a quien corresponda la Regencia, ¿cuántos miembros puede nombrar las Cortes Generales?**

- A) Dos, tres o cinco.
- B) Uno, tres o cinco.
- C) Uno, dos o tres.
- D) Uno, cuatro o cinco.

**Respuesta B** · Tema G04 · dificultad media. La opción indicada coincide con Constitución Española, art. 59.3. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**24. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, tras presentar un documento en registro electrónico, el sistema debe emitir:**

- A) Una resolución favorable automática.
- B) Un certificado de silencio administrativo.
- C) La notificación final del procedimiento.
- D) Un recibo con fecha, hora, número de entrada y constancia de anexos.

**Respuesta D** · Tema G23 · dificultad media. La opción indicada coincide con Ley 39/2015/artículo 16.3. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**25. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, la prestación por nacimiento o adopción en familia numerosa, monoparental o con progenitor discapacitado tiene cuantía íntegra de:**

- A) 500 euros.
- B) 4 veces el SMI.
- C) 100 por ciento de la base reguladora.
- D) 1.000 euros.

**Respuesta D** · Tema S09 · dificultad media. La opción indicada coincide con TRLGSS/artículo 358.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**26. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, en la vía ordinaria del artículo 143, la iniciativa autonómica correspondía, además de a las Diputaciones u órgano interinsular:**

- A) A tres cuartas partes de los municipios que representaran dos tercios de la población estatal.
- B) A la mayoría simple de municipios, sin requisito de población.
- C) A dos terceras partes de los municipios cuya población representara al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
- D) Exclusivamente a los diputados y senadores elegidos en el territorio.

**Respuesta C** · Tema G09 · dificultad básica. La opción indicada coincide con Constitución Española/artículo 143.2. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**27. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, ¿Cuántos artículos contiene la Constitución Española?**

- A) 168.
- B) 169.
- C) 170.
- D) 172.

**Respuesta B** · Tema G01 · dificultad básica. La opción indicada coincide con Constitución Española/estructura del texto. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**28. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, ¿Qué describe correctamente la primacía del Derecho de la Unión?**

- A) En su ámbito, exige aplicar preferentemente la norma de la Unión e inaplicar la interna incompatible en el caso.
- B) Anula automáticamente y con efectos generales toda ley nacional incompatible.
- C) Convierte al Tribunal de Justicia en legislador estatal.

D) Solo funciona frente a reglamentos, nunca frente a leyes.

**Respuesta A** · Tema G13 · dificultad media. La opción indicada coincide con TJUE/Sentencias Costa y Simmenthal. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**29. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, en relación con el ingreso mínimo vital, la Secretaría General de Inclusión:**

- A) Resuelve todos los expedientes individuales.
- B) Evalúa, estudia, informa y propone sobre sus normas y medidas asociadas.
- C) Recauda las cuantías indebidamente percibidas.
- D) Sustituye al INSS en la gestión.

**Respuesta B** · Tema G12 · dificultad media. La opción indicada coincide con Real Decreto 501/2024/artículo 9.3.o. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**30. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, ¿Qué mayoría necesita cada Cámara para elegir sus diez vocales del CGPJ?**

- A) Mayoría absoluta.
- B) Tres quintos de sus miembros.
- C) Dos tercios.
- D) Mayoría simple.

**Respuesta B** · Tema G06 · dificultad media. La opción indicada coincide con LOPJ, art. 567.2; Constitución Española, art. 122.3 para los vocales juristas. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**31. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, si una alzada se interpone contra la desestimación por silencio de una solicitud y tampoco se resuelve en plazo:**

- A) Caduca siempre.
- B) Se desestima siempre por segundo silencio.
- C) Se convierte automáticamente en reposición.
- D) Se entiende estimada, salvo que se refiera a las materias exceptuadas por el artículo 24.1.

**Respuesta D** · Tema G16 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Ley 39/2015/artículo 24.1, regla de doble silencio. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**32. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, antes de un tratamiento que probablemente entrañe alto riesgo debe realizarse:**

- A) Una autorización judicial en todo caso.
- B) Una encuesta de satisfacción.
- C) La destrucción de todos los datos.
- D) Una evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

**Respuesta D** · Tema G22 · dificultad alta. La opción indicada coincide con RGPD/artículos 35 y 36. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**33. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, cuando se requieren condiciones uniformes de ejecución de un acto vinculante, las competencias de ejecución se confieren normalmente:**

- A) Al Parlamento Europeo.
- B) Al Tribunal de Cuentas.
- C) A cada parlamento nacional.



D) A la Comisión y, en casos específicos debidamente justificados, al Consejo.

**Respuesta D** · Tema G11 · dificultad media. La opción indicada coincide con TFUE/artículo 291.2. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**34. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, ¿Qué relación de anchura establece la Constitución para las franjas de la bandera?**

- A) Las tres tienen la misma anchura.
- B) La franja amarilla tiene doble anchura que cada franja roja.
- C) Cada franja roja duplica la anchura de la amarilla.
- D) La franja amarilla tiene triple anchura que cada roja.

**Respuesta B** · Tema G01 · dificultad media. La opción indicada coincide con Constitución Española/artículo 4.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**35. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, una rectificación registral posterior puede:**

- A) Borrar automáticamente responsabilidades por hechos anteriores.
- B) Convertir en nulas todas las obligaciones previas.
- C) Producir efectos registrales sin alterar la aplicación de la LO 1/2004 a hechos anteriores en los términos legales.
- D) Eliminar el número de identificación personal.

**Respuesta C** · Tema G21 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Ley 4/2023/artículo 46. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**36. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, en la promoción interna, el funcionario debe haber prestado servicios efectivos en el subgrupo inferior durante al menos:**

- A) Un año.
- B) Tres años.
- C) Dos años.
- D) Cinco años.

**Respuesta C** · Tema G19 · dificultad media. La opción indicada coincide con TREBEP/artículo 18.2. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**37. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, un juez estima definitivamente un recurso indirecto por ilegalidad reglamentaria y también es competente para conocer del recurso directo contra ese reglamento. Según la LJCA:**

- A) La sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición, sin plantear cuestión de ilegalidad.
- B) Debe limitarse a inaplicarlo y plantear siempre cuestión de ilegalidad.
- C) Debe plantear cuestión de inconstitucionalidad.
- D) Ha de remitir la decisión al órgano que aprobó el reglamento.

**Respuesta A** · Tema G14 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Ley 29/1998/artículo 27.2. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**38. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, si una persona física no obligada carece de medios electrónicos, un funcionario habilitado puede identificarla o firmar por ella cuando:**

- A) El funcionario lo decide sin informarla.

- B) La solicitud carece de firma y la persona no comparece.
- C) No existe registro de funcionarios habilitados.
- D) La persona se identifica, presta consentimiento expreso y queda constancia.

**Respuesta D** · Tema G20 · dificultad media. La opción indicada coincide con Ley 39/2015/artículo 12.2. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**39. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, la doctrina Grimaldi atribuye a las recomendaciones:**

- A) Efecto directo horizontal.
- B) La misma fuerza que un reglamento.
- C) Relevancia para que los jueces nacionales las tomen en consideración al interpretar.
- D) Nulidad si no se transponen.

**Respuesta C** · Tema G11 · dificultad media. La opción indicada coincide con TJUE/Sentencia Grimaldi, asunto C-322/88, apartados 18-19. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**40. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, el plazo general de prescripción del derecho al reconocimiento de una prestación es de:**

- A) Cinco años.
- B) Un año.
- C) Cuatro años.
- D) Diez años.

**Respuesta A** · Tema S07 · dificultad básica. La opción indicada coincide con TRLGSS/artículo 53.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**41. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, si el acto que se pretende recurrir en alzada no fuera expreso, el recurso podrá interponerse:**

- A) Solo durante el mes siguiente al vencimiento del plazo para resolver.
- B) Dentro de los tres meses siguientes al inicio del procedimiento.
- C) En cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
- D) Únicamente cuando la Administración certifique el silencio.

**Respuesta C** · Tema G18 · dificultad media. La opción indicada coincide con Ley 39/2015/artículo 122.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**42. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, ¿Qué órganos deben determinarse especialmente en una actuación automatizada?**

- A) Solo el proveedor privado de internet.
- B) Exclusivamente el archivo histórico.
- C) Los responsables de especificación, programación, mantenimiento, supervisión y calidad, y el responsable de impugnación.
- D) Ninguno, porque no interviene un empleado.

**Respuesta C** · Tema G23 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Ley 40/2015/artículo 41.2. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**43. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, para apreciar la necesidad de una ley de armonización, se exige:**

- A) Mayoría de tres quintos del Congreso, sin intervención del Senado.

- B) Unanimidad de los presidentes autonómicos.
- C) Mayoría simple en sesión conjunta de las Cortes.
- D) Mayoría absoluta de cada Cámara.

**Respuesta D** · Tema G09 · dificultad media. La opción indicada coincide con Constitución Española/artículo 150.3. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**44. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, ¿Cuál de estos órganos no forma parte del Poder Judicial?**

- A) El Tribunal Constitucional.
- B) La Audiencia Nacional.
- C) El Tribunal Supremo.
- D) Un Tribunal Superior de Justicia.

**Respuesta A** · Tema G06 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Constitución Española, títulos VI y IX; LOTC, art. 1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**45. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, ¿Cuál es, con carácter general, el porcentaje de una pensión ordinaria de orfandad por cada huérfano?**

- A) El 20 % de la base reguladora.
- B) El 10 %.
- C) El 15 %.
- D) El 52 %.

**Respuesta A** · Tema S11 · dificultad básica. La opción indicada coincide con Orden de 13 de febrero de 1967, artículo 17. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**46. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, por su ubicación constitucional, el artículo 41 es:**

- A) Un derecho fundamental de la sección primera.
- B) Una garantía institucional fuera del título I.
- C) Un principio rector de la política social y económica.
- D) Una regla sobre reforma constitucional.

**Respuesta C** · Tema S01 · dificultad media. La opción indicada coincide con Constitución Española/título I, capítulo III. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**47. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, desde los 26 años se exigen:**

- A) 180 días en siete años o 360 en toda la vida laboral.
- B) 90 días en siete años.
- C) 180 días en cinco años únicamente.
- D) 1.800 días en diez años.

**Respuesta A** · Tema S09 · dificultad básica. La opción indicada coincide con TRLGSS/artículo 178.1.c. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**48. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, si una petición no reúne los requisitos legales, el plazo para subsanar es de:**

- A) Diez días.
- B) Veinte días hábiles.
- C) Quince días.

D) Tres meses.

**Respuesta C** · Tema G20 · dificultad media. La opción indicada coincide con Ley Orgánica 4/2001/artículo 7.2. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**49. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, salvo que se disponga otra cosa, los actos sujetos al Derecho administrativo producen efectos:**

A) Desde la fecha en que se dicten.

B) Desde su publicación en el BOE.

C) Desde que finaliza el plazo de recurso.

D) Desde su notificación a cualquier interesado.

**Respuesta A** · Tema G15 · dificultad básica. La opción indicada coincide con Ley 39/2015/artículo 39.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**50. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, la excepción de ilegalidad del artículo 277 TFUE:**

A) Anula siempre el acto con efectos generales.

B) Permite alegar incidentalmente la inaplicabilidad de un acto de alcance general en un litigio.

C) Sustituye al recurso por incumplimiento.

D) Solo puede ser invocada por Estados miembros.

**Respuesta B** · Tema G11 · dificultad media. La opción indicada coincide con TFUE/artículo 277. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**51. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, ¿Cuál de estos órganos forma parte de la organización general del Departamento?**

A) Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

B) Secretaría General de Empleo.

C) Secretaría de Estado de Migraciones.

D) Subsecretaría de Sanidad.

**Respuesta C** · Tema G12 · dificultad básica. La opción indicada coincide con Real Decreto 501/2024/artículo 1.3. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**52. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, es categoría especial del artículo 9:**

A) El domicilio postal por sí solo.

B) Cualquier número de expediente.

C) El nombre de una sociedad.

D) El dato biométrico dirigido a identificar de manera unívoca a una persona.

**Respuesta D** · Tema G22 · dificultad media. La opción indicada coincide con RGPD/artículo 9.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**53. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, el subsidio contributivo por nacimiento y cuidado equivale a:**

A) 60 por ciento de la base.

B) 75 por ciento de la base.

C) 100 por ciento del IPREM en todo caso.

D) 100 por ciento de la base reguladora.

**Respuesta D** · Tema S09 · dificultad básica. La opción indicada coincide con TRLGSS/artículo 179.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**54. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, la revisión de oficio de una disposición administrativa nula:**

- A) Debe iniciarse siempre a solicitud de cualquier ciudadano.
- B) Prescribe necesariamente al año.
- C) Anula automáticamente todos los actos firmes dictados en su aplicación.
- D) Solo puede iniciarse por la propia Administración, con dictamen consultivo favorable.

**Respuesta D** · Tema G15 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Ley 39/2015/artículo 106.2 y 106.4. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**55. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, a efectos de la estructura del Ministerio, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social se configura como:**

- A) Es un servicio común con personalidad jurídica propia y nivel orgánico de Subdirección General.
- B) Carece de personalidad jurídica y tiene rango de Dirección General.
- C) Es una entidad gestora de prestaciones.
- D) Depende exclusivamente de la Subsecretaría.

**Respuesta A** · Tema G12 · dificultad básica. La opción indicada coincide con Real Decreto 501/2024/disposición adicional segunda.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**56. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, entre los principios del código de conducta del artículo 52 TREBEP figura:**

- A) La accesibilidad.
- B) La obtención de beneficio particular.
- C) La obediencia a toda orden, aunque sea manifiestamente ilegal.
- D) El secreto frente a cualquier solicitud legítima de información.

**Respuesta A** · Tema G19 · dificultad media. La opción indicada coincide con TREBEP/artículo 52. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**57. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, el porcentaje del 70 % de viudedad:**

- A) Se aplica a toda persona con hijos, cualquiera que sea su renta.
- B) Sustituye la base reguladora por el salario mínimo.
- C) Solo se aplica a fallecimientos por accidente de trabajo.
- D) Requiere cumulativamente cargas familiares, que la pensión sea la principal o única fuente de ingresos y no superar los límites de renta.

**Respuesta D** · Tema S11 · dificultad media. La opción indicada coincide con Real Decreto 1465/2001 y Decreto 3158/1966, artículo 31. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**58. Sin añadir circunstancias distintas de las indicadas, ¿Cuál de estos órganos directivos no tiene la condición de alto cargo?**

- A) El subdirector general.
- B) El subsecretario.
- C) El director general.
- D) El secretario general técnico.

**Respuesta A** · Tema G08 · dificultad básica. La opción indicada coincide con Ley 40/2015/artículo 55.6. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**59. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, ¿Cuál es una excepción a la prohibición de compensación o descuento?**

- A) Cualquier préstamo bancario.
- B) Una deuda comercial del empleador.
- C) El alquiler de vivienda.
- D) Las obligaciones del beneficiario dentro de la Seguridad Social.

**Respuesta D** · Tema S07 · dificultad básica. La opción indicada coincide con TRLGSS/artículo 44.1.b. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**60. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, todos los municipios deben prestar:**

- A) Biblioteca, parque, transporte urbano y bomberos.
- B) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua, alcantarillado, acceso a núcleos y pavimentación.
- C) Tratamiento de residuos, protección civil y polideportivo.
- D) Medio ambiente urbano, biblioteca y transporte colectivo.

**Respuesta B** · Tema G09 · dificultad media. La opción indicada coincide con Ley 7/1985/artículo 26.1.a. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**61. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, un hijo mayor con discapacidad trabaja y convive con el beneficiario. Sigue a cargo si sus rendimientos de trabajo anuales:**

- A) No superan el IPREM mensual.
- B) No superan 1.000 euros.
- C) No superan el 100 por ciento del SMI en cómputo anual.
- D) Son inferiores a la pensión mínima.

**Respuesta C** · Tema S09 · dificultad alta. La opción indicada coincide con TRLGSS/artículo 351.a. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**62. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, si el valor del inmueble que se pretende enajenar supera 20 millones de euros, la autorización corresponde:**

- A) Al Director General de la TGSS.
- B) Al Ministro competente, sin límite.
- C) Al Consejo de Ministros.
- D) A la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva.

**Respuesta C** · Tema S13 · dificultad media. La opción indicada coincide con TRLGSS, artículo 104.3. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**63. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, en enfermedad común ordinaria, el subsidio nace:**

- A) El cuarto día de baja.
- B) El mismo día de la baja.
- C) El día siguiente.
- D) El día 16.

**Respuesta A** · Tema S08 · dificultad básica. La opción indicada coincide con TRLGSS/artículo 173.1. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**64. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, antes de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, ¿qué plazo común e improrrogable tienen las partes y el Ministerio Fiscal para alegar?**

- A) Cinco días.
- B) Quince días.
- C) Diez días.
- D) Veinte días.

**Respuesta C** · Tema G03 · dificultad media. La opción indicada coincide con LOTC, art. 35.2. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**65. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, en un procedimiento sancionador exclusivamente pecuniario, las reducciones por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario:**

- A) Son alternativas y nunca acumulables.
- B) Serán de al menos el 20 % cada una, acumulables y condicionadas en los términos legales.
- C) Son siempre del 50 %.
- D) Se aplican aunque se recurra administrativamente.

**Respuesta B** · Tema G17 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Ley 39/2015/artículo 85.3. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**66. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, debe motivarse el acto que:**

- A) Mantenga exactamente un criterio precedente.
- B) Admita toda la prueba propuesta.
- C) Sea favorable y enteramente reglado en todos los casos.
- D) Se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de un órgano consultivo.

**Respuesta D** · Tema G15 · dificultad media. La opción indicada coincide con Ley 39/2015/artículo 35.1.c. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**67. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, ¿Cuál de estos ceses puede integrar, si concurren los demás requisitos, el acceso a la jubilación anticipada involuntaria?**

- A) La extinción por despido colectivo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
- B) La dimisión libre sin causa adicional.
- C) El abandono del puesto sin comunicación.
- D) La finalización voluntaria de una excedencia.

**Respuesta A** · Tema S10 · dificultad alta. La opción indicada coincide con TRLGSS, artículo 207.1.d. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**68. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, el control de constitucionalidad de las disposiciones autonómicas con fuerza de ley corresponde:**

- A) Al Tribunal Constitucional.
- B) Al Tribunal de Cuentas.
- C) Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.



D) A la jurisdicción contencioso-administrativa.

**Respuesta A** · Tema G09 · dificultad media. La opción indicada coincide con Constitución Española/artículo 153.a. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**69. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, se presume accidente de trabajo, salvo prueba en contrario, la lesión producida:**

A) Durante el tiempo y en el lugar de trabajo.

B) En cualquier actividad privada.

C) En todo trayecto personal.

D) Solo si existe culpa empresarial.

**Respuesta A** · Tema S07 · dificultad media. La opción indicada coincide con TRLGSS/artículo 156.3. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**70. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, un plazo expresado en meses:**

A) Equivale siempre a treinta días hábiles.

B) Se computa de fecha a fecha y, si no hay día equivalente en el mes final, vence su último día.

C) Empieza el mismo día de la notificación y termina un día antes.

D) Excluye del cómputo todos los días inhábiles intermedios.

**Respuesta B** · Tema G16 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Ley 39/2015/artículo 30.4. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

## Reservas de la primera parte

**71. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, desde el 1 de agosto de 2026, las variaciones de datos de trabajadores deben comunicarse, con carácter general:**

A) Dentro de los tres días naturales siguientes, sin que la reforma altere el plazo.

B) Únicamente al finalizar el año.

C) Dentro de los seis días naturales siguientes a aquel en que se produzcan.

D) Antes del cambio, con sesenta días de antelación.

**Respuesta C** · Tema S03 · dificultad media. La opción indicada coincide con RD 84/1996, artículo 32.3.2.º según RD 643/2026, vigente desde 01-08-2026. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**72. A efectos de aplicar correctamente la regla examinada, la cuota íntegra se obtiene, en su formulación básica, mediante:**

A) La aplicación del tipo de cotización a la base.

B) La suma del salario y la base reguladora.

C) La división de la base entre el tipo.

D) La aplicación del recargo a la prestación.

**Respuesta A** · Tema S04 · dificultad básica. La opción indicada coincide con TRLGSS/artículos 18 y 19. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

**73. Conforme al ordenamiento vigente a la fecha de corte, ¿Qué afirmación diferencia correctamente el estado de alarma de los estados de excepción y sitio?**

A) La alarma permite suspender todos los derechos del artículo 55.

B) La alarma la declara el Congreso a propuesta del Gobierno.



C) La alarma admite medidas limitativas, pero no es supuesto de suspensión formal del artículo 55.1.

D) La alarma tiene una duración constitucional inicial de treinta días.

**Respuesta C** · Tema G02 · dificultad alta. La opción indicada coincide con Constitución Española/artículos 55.1 y 116.2; Ley Orgánica 4/1981/artículo 11. Las demás alternativas alteran el órgano, el plazo, el requisito, el efecto o la excepción aplicable.

## Segunda parte · solución razonada del supuesto

La Dirección Provincial integrada tramita una serie de subexpedientes independientes que deben resolverse con la normativa vigente. Salvo indicación expresa en una pregunta, cada subexpediente es independiente y solo deben utilizarse los datos facilitados. Resuelva las preguntas aplicando el programa específico de Seguridad Social y la normativa vigente a 30 de julio de 2026.

**1. En el subexpediente descrito y con los únicos datos facilitados, según el artículo 22 TRLGSS, uno de los sistemas legales de liquidación es:**

- A) El sistema de compensación judicial.
- B) El sistema de capitalización individual.
- C) El sistema de estimación tributaria.
- D) El sistema de autoliquidación.

**Respuesta D** · Tema S04 · dificultad básica. Fundamento: TRLGSS/artículo 22.1.a. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**2. En el subexpediente descrito y con los únicos datos facilitados, una mujer divorciada no era acreedora de pensión compensatoria, pero acredita que fue víctima de violencia de género al separarse:**

- A) Puede acceder a viudedad si reúne los restantes requisitos, por la excepción legal a la pensión compensatoria.
- B) Queda excluida en todo caso.
- C) Solo puede solicitar auxilio por defunción.
- D) Tiene derecho automático al 70 % sin comprobación adicional.

**Respuesta A** · Tema S11 · dificultad alta. Fundamento: TRLGSS, artículo 220.1. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**3. En el subexpediente descrito y con los únicos datos facilitados, la asignación ordinaria por hijo mayor de 18 años exige discapacidad igual o superior al:**

- A) 33 por ciento.
- B) 65 por ciento.
- C) 50 por ciento.
- D) 75 por ciento en todo caso.

**Respuesta B** · Tema S09 · dificultad media. Fundamento: TRLGSS/artículo 351.a. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**4. En el subexpediente descrito y con los únicos datos facilitados, la base reguladora general toma la base de contingencias comunes:**

- A) Del mismo día del parto.
- B) De los doce últimos meses.
- C) Del mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante.
- D) Del mes siguiente.

**Respuesta C** · Tema S09 · dificultad media. Fundamento: TRLGSS/artículo 179.1. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**5. La unidad competente debe resolver la siguiente cuestión: La forma ordinaria de enajenación de inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social es:**

- A) El concurso de proyectos.

- B) La cesión gratuita.
- C) El sorteo entre las entidades interesadas.
- D) La subasta pública, sin perjuicio de los supuestos de adjudicación directa.

**Respuesta D** · Tema S13 · dificultad básica. Fundamento: Real Decreto 1221/1992, artículos 18 a 24. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**6. En el subexpediente descrito y con los únicos datos facilitados, en la jubilación flexible vigente el 30 de julio de 2026, si se trabaja el 40 % de la jornada comparable:**

- A) Se suspende íntegramente la pensión.
- B) Se percibe el 40 % de la pensión.
- C) Se percibe, con carácter general, el 60 % de la pensión.
- D) Se mantiene el 100 % y no se cotiza.

**Respuesta C** · Tema S10 · dificultad media. Fundamento: Real Decreto 1132/2002, artículo 5. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**7. La unidad competente debe resolver la siguiente cuestión: En accidente de trabajo, el subsidio es, con carácter general:**

- A) 60 por ciento desde el cuarto día.
- B) 75 por ciento desde el día siguiente a la baja.
- C) 100 por ciento desde el mismo día.
- D) 55 por ciento desde el día 16.

**Respuesta B** · Tema S08 · dificultad media. Fundamento: TRLGSS/artículo 173.1 y Decreto 3158/1966. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**8. En el subexpediente descrito y con los únicos datos facilitados, una empresa transmitió correctamente la liquidación de 10.000 euros, cuyo plazo terminó el 30 de abril, y paga el 20 de mayo. Sin considerar intereses ni costas, ¿qué importe debe ingresar?**

- A) 11.000 euros, al aplicarse el recargo del 10 %.
- B) 12.000 euros, por un recargo del 20 %.
- C) 13.500 euros, por un recargo del 35 %.
- D) 10.000 euros, porque todavía no se emitió providencia.

**Respuesta A** · Tema S05 · dificultad alta. Fundamento: TRLGSS, artículo 30.1.a.1.º. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**9. La unidad competente debe resolver la siguiente cuestión: En el RETA, el sistema ordinario de cotización vigente toma como referencia:**

- A) Los rendimientos netos anuales de todas sus actividades económicas o profesionales, con base provisional y posterior regularización.
- B) Únicamente la edad del autónomo al inicio del año.
- C) El salario del convenio colectivo del sector.
- D) Una base idéntica e invariable para todos los autónomos.

**Respuesta A** · Tema S02 · dificultad media. Fundamento: TRLGSS, artículo 308. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**10. La unidad competente debe resolver la siguiente cuestión: El precepto constitucional central sobre Seguridad Social es:**

- A) El artículo 20.

- B) El artículo 41.
- C) El artículo 27.
- D) El artículo 54.

**Respuesta B** · Tema S01 · dificultad básica. Fundamento: Constitución Española/artículo 41. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**11. En el subexpediente descrito y con los únicos datos facilitados, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, la prestación económica por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral se abona directamente por la entidad gestora o colaboradora:**

- A) Desde el mismo día de la baja.
- B) Desde el noveno día de la baja, siendo a cargo del empleador el abono desde el cuarto hasta el octavo día.
- C) Desde el cuarto día, sin responsabilidad previa del empleador.
- D) Desde el decimosexto día.

**Respuesta B** · Tema S02 · dificultad alta. Fundamento: TRLGSS, artículo 251.a. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**12. Al comprobar el encuadramiento y sus efectos, la competencia para la gestión recaudatoria de los recursos del sistema corresponde:**

- A) A la TGSS, con carácter exclusivo y en los términos legales.
- B) Al INSS de forma compartida con las mutuas.
- C) Al SEPE en todos los regímenes.
- D) A cada entidad bancaria colaboradora.

**Respuesta A** · Tema S05 · dificultad básica. Fundamento: TRLGSS, artículo 21; RGRSS, artículo 2. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**13. En el subexpediente descrito y con los únicos datos facilitados, una familia solicita el pago único por nacimiento y sus ingresos superan el límite, pero no el límite incrementado en 1.000 euros. ¿Qué regla se aplica?**

- A) Se deniega siempre por superar un céntimo el límite.
- B) Se pagan necesariamente los 1.000 euros íntegros.
- C) Se sustituye por cuatro veces el SMI.
- D) Puede abonarse la diferencia entre el límite incrementado y los ingresos, si el resultado alcanza diez euros.

**Respuesta D** · Tema S12 · dificultad alta. Fundamento: TRLGSS, artículo 358. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**14. En el subexpediente descrito y con los únicos datos facilitados, si la baja se comunica dentro del plazo reglamentario:**

- A) Surte efectos desde el cese real en la prestación de servicios.
- B) Produce efectos desde el día de la solicitud, aunque el trabajo hubiera terminado antes.
- C) Produce efectos desde el último día del mes natural.
- D) No pone fin nunca a la obligación de cotizar.

**Respuesta A** · Tema S03 · dificultad media. Fundamento: RD 84/1996, artículo 35.2. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**15. En el subexpediente descrito y con los únicos datos facilitados, una percepción mensual equivale a 2,5 veces el SMI y se aplica la escala general sin reducciones familiares. La cuantía embargable es:**

- A) El 50 % de toda la percepción, es decir, 1,25 SMI.
- B) El 30 % de todo lo que excede de un SMI, es decir, 0,45 SMI.
- C) 0,55 SMI: el 30 % del segundo SMI y el 50 % del medio SMI restante.
- D) 1,5 SMI, porque solo queda protegida la primera unidad.

**Respuesta C** · Tema S06 · dificultad alta. Fundamento: LEC, artículo 607.2; cálculo por tramos  $0,30 \times 1 \text{ SMI} + 0,50 \times 0,5 \text{ SMI}$ . La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

## Reservas de la segunda parte

**16. En el subexpediente descrito y con los únicos datos facilitados, el recargo por falta de medidas de seguridad oscila entre:**

- A) 10 y 20 por ciento.
- B) 30 y 50 por ciento.
- C) 20 y 40 por ciento.
- D) 25 y 75 por ciento.

**Respuesta B** · Tema S07 · dificultad media. Fundamento: TRLGSS/artículo 164.1. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**17. La unidad competente debe resolver la siguiente cuestión: En la prestación por parto o adopción múltiples, un hijo con discapacidad igual o superior al 33 %:**

- A) No computa.
- B) Triplica su cómputo.
- C) Genera siempre una prestación independiente de 12 veces el SMI.
- D) Computa doble para determinar el número de hijos.

**Respuesta D** · Tema S12 · dificultad media. Fundamento: TRLGSS, artículo 359. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.

**18. La unidad competente debe resolver la siguiente cuestión: Además de 33 años cotizados y una causa legal de cese, la jubilación anticipada involuntaria exige, con carácter general:**

- A) Haber cumplido necesariamente 65 años.
- B) Haber agotado siempre una incapacidad temporal.
- C) Estar inscrito como demandante de empleo durante al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud.
- D) Que el último contrato fuera a tiempo completo durante diez años.

**Respuesta C** · Tema S10 · dificultad media. Fundamento: TRLGSS, artículo 207.1.b. La solución respeta la distribución competencial y las condiciones del supuesto; no se presumen datos no facilitados.